

[예상][2][11.02-1]유니언 슝 조항을 근거로 한 탈퇴 후 타 노조 가입자 해고의 정당성

【문제 11.2】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A 사에는 근로자 90 퍼센트 이상이 가입한 전국단위 산별노조 산하의 A 지부(이하 "지부"라 한다)가 조직되어 있다. A사와 지부는 단체협약을 통해 "회사는 신규 채용된 근로자가 지부에 가입하지 않거나 가입 후 지부에서 탈퇴 또는 제명될 경우 해당 근로자를 해고하여야 한다"라는 내용의 유니언 슝(Union Shop) 조항을 체결하였다. 신입 사원 甲은 입사 직후 지부에 가입하였으나, 지부가 실시한 쟁의행위 찬반투표 과정에서 절차적 민주성이 결여되었다고 주장하며 노조 간부들과 대립하였다. 이후 甲은 지부에 탈퇴서를 제출하고 곧바로 소수 노동조합인 B 노조에 가입하였다. 이에 지부는 甲이 유니언 슝 조항을 위반하였다며 A 사에 甲의 해고를 요구하였다. 한편, 또 다른 근로자 乙은 지부의 회계 운영이 투명하지 않다는 이유로 지난 6개월간 조합비 납부를 거부해왔다. 지부 운영규정에는 "조합비를 3개월 이상 미납한 자는 선거권 및 피선거권을 제한한다"라는 규정이 존재한다. 지부는 이에 따라 실시된 대의원 선거에서 乙의 투표권 행사를 저지하였다.

(물음 1) A사가 유니언 슝 조항을 근거로 甲을 해고할 경우, 甲이 다른 노조에 가입한 사실이 해고의 정당성 판단에 미치는 영향에 대하여 논하시오. (25 점)